

Nr. 84 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 12. April 1938, 10 Uhr

R 1501/127195, Bl. 99–102 Niederschrift des RFM, Durchschlag¹

Anwesend: MD Hedding (Vorsitz), MR Kühne, RR Schmeißer, Mußfeldt, Wurzel, AR Henckel, ROI Golla (RFM); ORR Ruppel (RKiM); ORR Lichter (RiM); LR Günther (AA); RR Betz (StdF).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsfinanzministerium

[HERANZIEHUNG VON ZUWENDUNGEN AN DIE TOTE HAND ZUR ERBSCHAFTSTEUER (SCHENKUNGSTEUER)]

Der Vertreter des *Stellvertreters des Führers* hob hervor, daß die kirchenpolitische Lage im Augenblick nicht völlig geklärt sei. Man müsse daher mit der Möglichkeit rechnen, daß eine sofortige Verabschiedung des von ihm früher geforderten Gesetzes gegenwärtig nicht in Betracht komme. Trotzdem sei es erwünscht, schon jetzt alle Meinungsverschiedenheiten zu klären und das Gesetz auch fassungsmäßig völlig vorzubereiten, so daß es, wenn es benötigt würde, zur Verfügung stünde. Der Stellvertreter des Führers würde zu gegebener Zeit erneut vorstellig werden.

¹ Den vertretenen Ressorts übersandt am 30. 4. 1938. Reinkonzept in R 2/57150, Geh. 2 Bl. 58–61. Sitzungsvermerk des ORR Lichter/RiM: R 1501/127195, Bl. 97. Zu der Besprechung hatte der RFM am 29. 3. 1938 den StdF, RKiM, RiM und das AA eingeladen, unter Beifügung eines der Gliederung der Niederschrift analogen Fragenkatalogs; R 2/57150, Geh. 2 Bl. 56; R 1501/127195, Bl. 94.

Die zuerst vom StdF propagierte Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen an die Kirchen, die der RFM im Mai 1936 zur Erörterung gestellt, dann auf Vorschlag von AA und RKiM noch vertagt hatte (ARH III, Nr. 86), war mit einem Schreiben an die hauptbeteiligten Ressorts vom 10. 1. 1938 wieder aufgegriffen worden. Der RFM resümierte hier die bisherigen Stellungnahmen, gab eine Übersicht über vergleichbare Regelungen des europ. Auslands und fügte den Entw. eines ErbschaftsteuerÄndG bei, legte aber sogleich den neuralgischen Punkt offen: Das Ziel einer Verschleierung der antikirchl. Stoßrichtung (wie vom StdF gewünscht) lasse sich nur erreichen, wenn man neben Zuwendungen für kirchl. Zwecke auch solche für gemeinnützige und mildtätige Zwecke steuerpflichtig mache. „Auf die Steuerfreiheit für Zuwendungen für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke kann jedoch bei der Erbschaftsteuer m. E. nicht verzichtet werden. Andernfalls würden Zuwendungen z. B. an die NSV oder das Winterhilfswerk, die 500 RM übersteigen, zur Erbschaftsteuer heranzuziehen sein. Will man daher Zuwendungen an die tote Hand steuerpflichtig machen, so müßte die Steuerpflicht auf die Zuwendungen an Kirchen, kirchliche Anstalten, Stiftungen und Personenvereinigungen und Zuwendungen zu bestimmten kirchlichen Zwecken beschränkt werden. – Ich sehe mithin – wenn man nicht die Maßnahme bis zu dem Zeitpunkt zurückstellt, in dem sich ohnehin die Notwendigkeit ergibt, irgendwelche anderen Punkte des Erbschaftsteuergesetzes durch eine Novelle neu zu regeln – keine Möglichkeit, dem Wunsch zu entsprechen, die einseitige Heranziehung von Zuwendungen an Kirchen usw. zu verschleiern.“ StdF, AA und RiM signalisierten am 28. 1., 31. 1. bzw. 7. 2. Zustimmung; der StdF empfahl lediglich eine unverfänglichere Fassung als „Gesetz über die Neufassung der §§ 18 und 19 des ErbschaftStG“, „da ich Wert darauf lege, die Bekanntmachung des Änderungsgesetzes der Öffentlichkeit gegenüber so unauffällig wie möglich vorsichgehen zu lassen“. Der RiM beharrte auf der Steuerfreiheit für mildtätige und gemeinnützige Zuwendungen und verstand nicht recht, warum der RKiM „nach wie vor“ den Eindruck eines Ausnahmegesetzes gegen die Kirchen vermeiden wissen wolle. Der RKiM hingegen insistierte in seiner Stellungnahme vom 5. 3. 1938 mit subtiler Begründung auf einer (nach außen hin) gleichmäßigen Besteuerung: Blieben Zuwendungen für mildtätige und gemeinnützige Zwecke künftig steuerfrei, „so würden auch Zuwendungen für kirchliche Zwecke, soweit sie gemeinnützig oder mildtätig sind, steuerfrei bleiben. Eine derartige teilweise Aufrechterhaltung der Steuerfreiheit für kirchliche Zwecke erscheint mir nicht tragbar. Sie würde zur Unterstützung solcher kirchlicher Unternehmen führen, deren Schließung und Überführung auf die NSV wünschenswert ist, wie ich überhaupt als ‚mildtätig‘ und ‚gemeinnützig‘ nur solche Zwecke anerkennen kann, die von der NSV, dem WHW und dem Deutschen Roten Kreuz verfolgt werden, bzw. von diesen Organisationen noch übernommen werden sollen.“ Er schlug deshalb vor, die Erbschaft- und Schenkungsteuerfreiheit von Zuwendungen für kirchl., mildtätige und gemeinnützige Zwecke einheitlich zu streichen und dafür die in § 18 (1) Ziff. 17 ErbStG der NSDAP gewährte Steuerfreiheit auf die NSV, das WHW und das Rote Kreuz, notfalls noch auf andere Organisationen zu übertragen. R 2/57150, Geh. 2 Bl. 34–51; R 1501/127195, Bl. 79–92; R 5101/23556, unfol. Zur Klärung dieser Differenzen hatte der RFM die Besprechung angesetzt.

Die Erschienenen waren damit einverstanden.

1. Sollen nicht nur Zuwendungen zu *kirchlichen* Zwecken, sondern auch Zuwendungen zu *gemeinnützigen und mildtätigen* Zwecken steuerpflichtig gemacht werden?

Alle Ressorts – mit Ausnahme des Kirchenministeriums – vertraten den Standpunkt, daß eine Ausdehnung der Steuerpflicht auf die Zuwendungen zu *gemeinnützigen und mildtätigen* Zwecken *nicht* in Betracht komme. Es würde nicht ausreichen, die NSV, das WHW und das Deutsche Rote Kreuz zu begünstigen. Man müsse bedenken, daß es sich oft um Zuwendungen (z. B. Stiftungen) handelt, für die die drei genannten Verbände keine Verwendung haben (Beispiel: Der Erblasser hinterläßt dem Museum seiner Heimatstadt eine wertvolle Sammlung von Büchern, Handschriften, Gemälden usw.). Die Besteuerung solcher erwünschten Zuwendungen würde abschreckend wirken. Es ergab sich allseitiges Einverständnis darüber, daß Zuwendungen zu *gemeinnützigen und mildtätigen* Zwecken *nicht* versteuert werden solle[n]. Der Vertreter des Kirchenministeriums behielt sich dessen Stellungnahme vor.

2a. Sollen für Zuwendungen zu *bestimmten kirchlichen Zwecken* Ausnahmen gemacht werden?

Der Vertreter des Kirchenministeriums wies darauf hin, daß solche Ausnahmen erforderlich seien zur Erhaltung Deutschen Kulturguts (z. B. Kirchen, die Baudenkmäler darstellen, Erhaltung und Ergänzung von Schriftdenkmälern). Es bestand Übereinstimmung, daß eine gesetzliche Ausnahme für derartige Fälle nicht angezeigt ist. In einem zu veröffentlichenden Runderlaß solle jedoch eine Befreiung derartiger Zuwendungen im Billigkeitsweg vorbehalten bleiben. Eine Befreiung komme nur in Betracht, wenn ein öffentliches Interesse an den Zuwendungen vorliegt. Die begünstigten Zwecke müßten in dem Runderlaß näher bezeichnet werden. Voraussetzung für den Erlaß sei Übereinstimmung des Reichsfinanzministers und des Reichskirchenministers.

2b. Soll die bestehende *Steuerbefreiung* für *Beiträge* an Personenvereinigungen kirchlicher Art beibehalten werden?

Nach der bestehenden Rechtslage sind Beiträge an Personenvereinigungen ohne Gewinnzwecke bis zu einem Jahresbetrag von 500 RM steuerfrei (§ 19 Satz 1 ErbStG²). Beiträge an gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Vereine sind jedoch in voller Höhe steuerfrei (§ 19 Satz 2 ErbStG).

Es bestand Übereinstimmung, daß in der letzteren Vorschrift das Wort „kirchliche“ zu streichen ist. Beiträge an kirchliche Vereine würden hiernach nur bis zu einem Jahresbetrag von 500 RM befreit sein. Sollte den Kirchen einmal das Recht genommen werden, Kirchensteuern zu erheben, so würde damit eine neue Lage geschaffen sein, die eine Änderung dieser Regelung erfordert³.

2c. Mit welchen *Steuersätzen* sollen die Zuwendungen zu kirchlichen Zwecken besteuert werden?

Der Gesetzentwurf, den das Reichsfinanzministerium mit Schreiben vom 10. Januar 1938 den Ressorts übersandt hat, sah die Anwendung der höchsten Steuerklasse des allgemeinen Tarifs (§ 10 Abs. 1 ErbStG) vor. Das ist die Steuerklasse V, in der die Steuersätze von 14 bis zu 60 v. H. ansteigen⁴. Alle Ressorts waren mit diesem Vorschlag einverstanden.

² § 19 Satz 1 des *ErbschaftsteuerG* i. d. F. der Neubekanntmachung vom 22. 8. 1925 (RGBl. I S. 320) lautete: „Beiträge von Personenvereinigungen, die nicht lediglich die Förderung ihrer Mitglieder zum Zwecke haben, sind steuerfrei, soweit die von einem Mitglied in einem Kalenderjahre der Vereinigung geleisteten Beiträge 500 Reichsmark nicht übersteigen.“ Zur Rechtsentwicklung und -lage bei der Erbschaftsteuer s. im übrigen ARH III, Nr. 86 Anm. 6–8.

³ Einer Änderung des § 19 ErbStG zum Nachteil der Kirchen hatte der RKiM in seiner Stellungnahme vom 5. 3. 1938 (o. Anm. 1) wie folgt widersprochen: „Wenn man die Kirchensteuern als ‚Beiträge an Personenvereinigungen‘ auffaßt, so würden die Kirchen ihrerseits Kirchensteuern, die jährlich 500 RM übersteigen, versteuern müssen. Dieses Ergebnis erscheint mir besonders im Hinblick darauf unerwünscht, daß den Kirchen voraussichtlich früher oder später das Recht zur Erhebung von Kirchensteuern genommen werden wird und daß die Religionsgemeinschaften alsdann auf die Vereinsbeiträge ihrer Mitglieder angewiesen sein werden und es nicht zumutbar wäre, diese auch noch zu versteuern.“

⁴ Staffeltarife für Erwerbe bis zu 10 000 RM (14%) bis über 10 Mio RM (60%).

Die Anwendung eines ansteigenden Tarifs führt zu gewissen verwaltungstechnischen Nachteilen wegen der alsdann in jedem Fall notwendigen Zusammenrechnung neuer Zuwendungen mit früheren (§ 13 ErbStG)⁵. Um diese zu vermeiden, wurde nach längerer Aussprache ein *einheitlicher* Steuersatz von 20 v. H. in Aussicht genommen.

Bei nochmaliger Prüfung der Frage ergeben sich jedoch für den Fall der Anwendung eines einheitlichen Steuersatzes Schwierigkeiten, die größer sind als der verwaltungstechnische Vorteil des einheitlichen Steuersatzes. Die als Erwerber in Betracht kommenden Vereine, Stiftungen usw. [v]erfolgen neben kirchlichen Zwecken sehr oft zugleich auch noch andere Zwecke (z. B. gemeinnützige oder mildtätige). Kirchliche Zwecke sind jedoch nach der Begriffsbestimmung des § 19 StAnpG⁶ nur dann anzuerkennen, wenn sie *ausschließlich* vorliegen. Werden neben diesen noch andere Zwecke verfolgt, so würde statt des einheitlichen Steuersatzes die Steuerklasse V anzuwenden sein; die Steuer würde also teils geringer, teils höher sein. Eine derartige Regelung würde nicht nur zu vielen Rechtsmitteln, sondern auch zu widersinnigen Ergebnissen führen. Bei einer hohen Zuwendung (für die die Steuer nach der Steuerklasse V höher ist als nach dem einheitlichen Steuersatz) würde es z. B. unverständlich sein, daß der Erwerb eines Vereins nach dem hohen Steuersatz der Steuerklasse V lediglich deswegen herangezogen wird, weil er neben kirchlichen Zwecken auch noch mildtätigen Zwecken dient (deren alleinige Verfolgung Steuerfreiheit bedingen würde). Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, geht der beiliegende Entwurf⁷ wiederum von der Steuerklasse V aus.

3. Soll in *anderen Reichssteuergesetzen*, die eine Befreiung der gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Vereine usw. vorsehen, die *Befreiung der kirchlichen Vereine beseitigt* werden? Dafür setzte sich keiner der Erschienenen ein.

4. Soll die Ausnahmebehandlung der kirchlichen Zuwendungen weniger auffällig dadurch gemacht werden, daß der *ganze § 18 ErbStG neu gefaßt* wird?

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers erklärte, daß er auf diesen von ihm früher geäußerten Wunsch keinen ausschlaggebenden Wert lege.

Es bestand Übereinstimmung, daß im Hinblick auf die *hier* in Betracht kommenden Änderungen der ganze § 18 nicht neu gefaßt werden solle. Dabei wurde vom Reichsfinanzministerium mitgeteilt, daß mit einer Änderung einzelner anderer Vorschriften des § 18 ErbStG zu rechnen sei. So würde z. B. über eine Änderung des § 18 Abs. 1 Ziff. 15⁸ seit längerer Zeit beraten; es sei aber noch nicht zu übersehen, wann diese Frage spruchreif sei. Wenn die Änderung einer größeren Anzahl von Vorschriften des § 18 gleichzeitig spruchreif würde, könne es vielleicht zweckmäßig sein, der besseren Übersichtlichkeit wegen den ganzen § 18 neu zu fassen.

Die Erschienenen hoben hervor, daß sie sich in allen Fragen die Stellungnahme ihrer Vorgesetzten Vorbehalten müßten.

Sie baten um Übersendung einer Niederschrift über das Ergebnis der Sitzung unter Beifügung eines Gesetzentwurfs, der diesem Ergebnis entspricht⁹.

⁵ D. h. mehrere innerhalb 10 Jahren von derselben Person anfallende Zuwendungen wurden gemäß § 13 addiert und der dafür maßgebl. progressive Steuersatz angelegt.

⁶ *SteueranpassungsG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 925); s. ARH II/2, Nr. 23 P. 1 I. § 19 definierte als kirchl. Zwecke nur noch solche, durch deren Erfüllung eine christl. Religionsgesellschaft des öffentl. Rechts ausschließlich und unmittelbar gefördert wurde. Zu den Wirkungen in der Rechtspraxis s. Klaus J. VOLKMANN, Die Rechtsprechung staatl. Gerichte in Kirchensachen 1933–1945, Mainz 1978, S. 146–153.

⁷ Mit der Niederschrift übersandter revid. Entw. eines ErbschaftsteuerÄndG; R 2/57150, Geh. 2 Bl. 62; R 1501/127195, Bl. 103.

⁸ § 18 (1) Ziff. 15 ErbStG stellte steuerfrei: „Ruhegehälter und ähnliche Zuwendungen, die ohne rechtliche Verpflichtung früheren oder jetzigen Angestellten oder Bediensteten gewährt werden, sowie Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen des eigenen Betriebs.“

⁹ Zum Fortgang: Der StöfF stimmte am 20. 5. 1938 dem neuen GesEntw. (o. Anm. 7) förmlich zu, behielt sich aber die Entscheidung über dessen polit. Opportunität vor. Am 26. 10. bat er schließlich den RFM, den Entw. „nunmehr zur Verkündung zu bringen. Die seinerzeit für die vorläufige Zurückstellung des Gesetzentwurfes sprechenden Gründe sind weggefallen. Ausschlaggebend für meinen Antrag sind die von den Kirchen in der Frage des Anschlusses des Sudetenlandes an das Reich gezeigte Haltung sowie

die Ereignisse in Wien und Salzburg [s. Dok. Nrr. 163 Anm. 6 und 10, 234 Anm. 9, 246 Anm. 13]. Ich halte es für angebracht, die Veröffentlichung des Gesetzes möglichst schnell vorzunehmen, da der Zeitpunkt für die Durchführung der Maßnahme politisch von entscheidender Bedeutung ist.“ Das RFM bereitete im Nov. 1938 die KabVorl. vor, sie wurde aber durch v. Krosigk nach Fühlungnahme mit Kerrl angehalten. Am 29. 11. suchte der RKiM den RFM auch schriftlich von einem Ausnahmegesetz abzuhalten: „Vor allem sprechen auch rechtssystematische Bedenken gegen die hier angestrebte gesetzliche Sonderregelung. Es wäre viel richtiger, die Sache anlässlich des vom Herrn Reichsminister der Justiz vorbereiteten allgemeinen Gesetzes über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen [Dok. Nrr. 13, 93] zu regeln.“ Bormann entgegnete dem RKiM am 9. 12. 1938 in fast ultimativem Ton: Bei der Abschaffung der Erbschaftsteuerfreiheit handle es sich um die *Beseitigung* einer gesetzl. Sonderregelung für die Kirchen, nicht um deren *Schaffung*. Rechtssystemat. Bedenken geltend zu machen, sei im übrigen Sache des federführenden RFM, polit. Bedenken vorzubringen, obliege allein dem StdF; er sehe aber nicht, „daß irgendwelche Gründe gegen die Verkündung des Gesetzes noch sollten vorgebracht werden können“. R 2/57150, Geh. 2 Bl. 63–70. Der RFM wartete ein Vierteljahr ab und leitete sodann dem RMRk am 13. 3. 1939 seine KabVorl. eines „Gesetzes zur Änderung des Erbschaftsteuergesetzes“ zu. Wiederum stimmte der RKiM grundsätzlich zu, band gleichwohl sein Einverständnis, hierin vom PrFM unterstützt, an die Zusicherung von Steuerfreiheit für Zuwendungen zur Unterhaltung und Ausstattung kirchl. Gebäude und Kulturdenkmale sowie für Kirchenbeiträge; ebd. Bl. 76–79, 90–93. Die daraufhin vom RFM am 22. 4. 1939 entsprechend abgeänderte KabVorl. rief wiederum Bormann auf den Plan; s. Folgeband, Dok. vom 6. 5. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 84 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 12. April 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d084>